

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 rabiaa II 1446 – 11 octobre 2024

167^{me} année

N° 124

Sommaire

Décrets et arrêtés

Ministère de la justice

Nomination de directeurs 2757

Ministère de l'Intérieur

Nomination de secrétaires généraux de communes 2757

Nomination de directeurs 2758

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur 2758

Nomination de sous-directeurs 2758

Nomination de chefs de services 2758

Cessation de fonctions 2759

Ministère de la Santé

Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 octobre 2024, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2024 2759

Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 octobre 2024, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire 2764

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 9 octobre 2024, portant fixation des prix d'achat de l'électricité produite par les projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photo voltaïque assujettis à une autorisation	2764
Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et l'énergie du 9 octobre 2024, portant approbation du contrat type de vente de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables, assujetties à une autorisation, à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.....	2767
Nomination d'un chef de service.....	2799

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Tableau d'emplois fonctionnels	2799
Nomination d'un directeur	2799
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	2800
Nomination de chefs de services	2800

Ministère des Transports

Nomination d'un sous-directeur	2800
--------------------------------------	------

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	2801
---	------

Ministère de l'Environnement

Cessation de fonctions.....	2801
-----------------------------	------

Ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées

Cessation de fonctions.....	2801
Nomination d'un ordonnateur secondaire	2801

Ministère des Affaires Culturelles

Nomination d'administrateurs généraux	2801
Nomination d'un administrateur en chef	2801

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2802
--	------

Décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice du 11 octobre 2024.

Monsieur Fethi Amari, administrateur général de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de directeur de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de la justice à compter du 23 septembre 2024.

Par arrêté de la ministre de la justice du 11 octobre 2024.

Monsieur Majid Hajjaji, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de directeur régional à la direction régionale du ministère de la justice à Médenine à compter du 23 septembre 2024.

En application des dispositions de l'article 2 du décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages afférents à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre de la justice du 11 octobre 2024.

Madame Amal Mbarek, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur régional à la direction régionale du ministère de la justice à Sousse à compter du 23 septembre 2024.

En application des dispositions de l'article 2 du décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 avril 2018, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages afférents à l'emploi de directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Abdelmajid Abbes, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune Zaghouan à compter de 1^{er} juin 2024.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Hammadi Zaari, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune Hammam Bourguiba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Hedi Maatallah, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune Amiret El Fehoul.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Latifa Sakka, administrateur en chef, est chargée des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune Chebika.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Jamel Abdennacer Sboui, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune d'El Ain El Bidha.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Mahbouba Azaiez, administrateur en chef, est chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la commune de Sahline Mootmar.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Aida Ghazouani, architecte général, est chargée des fonctions de directeur technique à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2024.

Madame Sana Lahdhiri, administrateur en chef de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la production pédagogique et de formation des formateurs, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale au centre de formation et d'appui à la décentralisation au ministère de l'intérieur.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur est attribuée à Madame Hanene Bouslimi, architecte en chef, chargée des fonctions de sous-directeur de l'urbanisme et des études à la commune de l'Ariana.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Awatef Jbeli, administrateur en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Awatef Homrani, administrateur en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur du développement des ressources, des affaires économiques et des marchés à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Sami Khelifi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des finances, des marchés publics, du suivi du budget et de la gestion financière à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Bassem Abidi, analyste, est chargé des fonctions de chef de service des relations avec le citoyen et d'accès à l'information à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Amine Khazri, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement urbain à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Behija Soltani, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des autorisations économiques et des marchés à la commune de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Marouen Ben Ammar, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'informatique et des applications à la commune de la Marsa.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Leila Blili, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du personnel, de la formation et du recyclage à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Ahmed Lahdheb, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des autorisations économiques et des marchés à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Madame Faouzia Mabrouk, administrateur conseiller, est déchargée des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Hammet Jerid, et ce à compter du 16 août 2024.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024.

Monsieur Mondher Zrelli, administrateur conseiller, est déchargé des fonctions de sous- directeur des affaires économiques à la commune de Gabès.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 octobre 2024, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2024.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} juillet 2021, portant organisation du concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégés hospitalo-universitaire en médecine,

Vu l'arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} juillet 2021, modifiant l'arrêté du 4 août 2009, fixant la grille d'évaluation des candidats aux différents concours de recrutement des médecins hospitalo-universitaires,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, le 19 novembre 2024 et jours suivants, pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions prévues par l'arrêté susvisé du 1^{er} juillet 2021.

Art. 2 - Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement déterminer la faculté de médecine, la spécialité et, le cas échéant, le service hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, au titre desquels il entend concourir.

Le candidat s'engage, en cas de réussite, à consacrer son activité sous peine de perdre sa nomination après le concours, à la faculté de médecine choisie et au service hospitalo-universitaire dépendant de cette faculté dans lequel il sera affecté et, le cas échéant, au service hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel il a concouru.

Sous peine de perdre sa nomination, le maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, nommé à un poste dans une région prioritaire est tenu d'accomplir un service effectif durant, au moins, trois ans à compter de la date de prise de ses fonctions audit poste.

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE	1 Poste
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	2 Postes
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION MICROBIOLOGIE)	1 Poste
CHIRURGIE GENERALE	3 Postes
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital Des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE	1 Poste
CHIRURGIE THORACIQUE	1 Poste
CHIRURGIE UROLOGIQUE	1 Poste
CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste
ANESTHESIE REANIMATION	2 Postes
MEDECINE D'URGENCE	3 Postes
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	1 Poste
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE	1 Poste
OPHTALMOLOGIE	2 Postes
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	2 Postes
MEDECINE INTERNE	3 Postes
REANIMATION MEDICALE	1 Poste
NEPHROLOGIE	1 Poste
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
MALADIES INFECTIEUSES	2 Postes
NUTRITION ET MALADIES NUTRITIONNELLES	1 Poste
IMAGERIE MEDICALE	1 Poste
GASTRO-ENTEROLOGIE	2 Postes
RADIOThERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
CARDIOLOGIE	1 Poste
RHUMATOLOGIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa
PNEUMOLOGIE	3 Postes
CARCINOLOGIE MEDICALE	1 Poste

PEDIATRIE	3 Postes
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	2 Postes
GENETIQUE	1 Poste
PEDIATRIE (OPTION : NEONATOLOGIE)	2 Postes
PEDO-PSYCHIATRIE	1 Poste
PSYCHIATRIE	2 Postes
MEDECINE LEGALE	2 Postes
MEDECINE DE TRAVAIL	2 Postes dont un poste pour les besoins du ministère des affaires sociales
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	2 Postes

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

PEDIATRIE (OPTION : NEONATOLOGIE)	1 Poste
MEDECINE INTERNE	1 Poste
DERMATOLOGIE	1 Poste
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	3 Postes
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE DE TRAVAIL	2 Postes
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
CHIRURGIE GENERALE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
ANATOMIE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	2 Postes
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION : MICROBIOLOGIE)	1 Poste
CHIRURGIE UROLOGIQUE	2 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
PNEUMOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
REANIMATION MEDICALE	1 Poste
MEDECINE PHYSIQUE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
ANESTHESIE REANIMATION	1 Poste
CARDIOLOGIE	1 Poste

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

MEDECINE INTERNE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
MEDECINE PHYSIQUE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Ksar Helal
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
CHIRURGIE PLASTIQUE REPARATRICE ET ESTHETIQUE	1 Poste
MEDECINE LEGALE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PSYCHIATRIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
CHIRURGIE GENERALE	3 Postes
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	1 Poste
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
RHUMATOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PNEUMOLOGIE	1 Poste
REANIMATION MEDICALE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
NEPHROLOGIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
ANESTHESIE REANIMATION	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION :IMMUNOLOGIE)	1 Poste
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	2 Postes
NEUROLOGIE	1 Poste
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste

Art. 6 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
RHUMATOLOGIE	2 Postes
REANIMATION MEDICALE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION :IMMUNOLOGIE)	2 Postes
PSYCHIATRIE	2 Postes
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Gabès
NEUROLOGIE	2 Postes

MEDECINE D'URGENCE	2 Postes
OPHTALMOLOGIE	1 Poste
PEDIATRIE (OPTION:NEONATOLOGIE)	1 Poste
RADIOTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste
NEPHROLOGIE	1 Poste
PNEUMOLOGIE	1 Poste
MALADIES INFECTIEUSES	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Gabes
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	1 Poste
PEDIATRIE	1 Poste
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine
GENETIQUE	1 Poste
ANESTHESIE REANIMATION	1 Poste

Art. 7 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes mentionnés ci-après:

ANESTHESIE REANIMATION	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	1 Poste
CARDIOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE GENARALE	4 Postes
MEDECINE PHYSIQUE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	1 Poste

Art. 8 - Peuvent participer au concours, les candidats exerçant tant que médecins civils recrutés auprès du ministère de la défense nationale ou appartenant au corps médical militaire et ce dans la limite des postes ouverts au profit des établissements hospitaliers relevant du ministère de la défense nationale.

Art. 9 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 18 octobre 2024.

Art. 10 - Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 octobre 2024.

Le ministre de la santé

Mustapha Ferjani

*Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique*

Mondher Belaid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 octobre 2024, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} juillet 2021, relatif à l'organisation du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Arrêtent :

Article premier - Est ouvert à la faculté de médecine dentaire de Monastir, le 19 décembre 2024 et jours suivants, un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 1^{er} juillet 2021.

Art. 2 - Ce concours est ouvert au profit du ministère de la santé dans les spécialités et nombre de postes suivants :

- Un poste (1) dans la spécialité d'odontologie conservatrice et endodontie.
- Un poste (1) dans la spécialité de médecine et chirurgie buccales.
- Un poste (1) dans la spécialité de prothèse conjointe.
- Un poste (1) dans la spécialité de prothèse totale adjointe.
- Un poste (1) dans la spécialité de physiologie.
- Un poste (1) dans la spécialité d'anatomie dentaire.

Art. 3 - La date de clôture du registre des candidatures est fixée au 19 novembre 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 octobre 2024.

Le ministre de la santé

Mustapha Ferjani

*Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique*

Mondher Belaid

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE**

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 9 octobre 2024, portant fixation des prix d'achat de l'électricité produite par les projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photo voltaïque assujettis à une autorisation.

La ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi des finances du 2024,

Vu la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement, et notamment son article 22,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2020-105 du 25 février 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement, tel que modifié et complété par le décret n° 2024-182 du 4 avril 2024,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation.

Vu les procès-verbaux de la commission technique de production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables du 3 avril 2024 et 13 juin 2024,

Vu l'avis du ministère du commerce et du développement des exportations en date du 12 août 2024.

Arrête :

Article premier - Les prix d'achat, par la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'électricité produite à partir des projets de production d'électricité à partir l'énergie solaire photovoltaïque assujettis à une autorisation sont fixés en hors taxes et en fonction de la puissance installée, et ce, comme suit :

- Puissance inférieure ou égale à 1MW : 217 millimes/kWh.
- Puissance supérieure à 1MW et jusqu'à 2MW : 201 millimes/kWh.
- Puissance supérieure à 2MW et jusqu'à 10MW : 142 millimes/kWh.

Art. 2 - En cas de financement en devises d'un projet dont la puissance installée est strictement supérieure à 2MW et jusqu'à 10MW, un pourcentage du prix d'achat sera indexé sur l'euro équivalent à la part du dit financement, à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 80% du prix d'achat.

Dans ce cas, le porteur de projet doit soumettre une demande comportant les justificatifs nécessaires qui prouvent la part de financement en devises. Le prix d'achat final est fixé dans le cadre de l'autorisation attribuée par le ministre chargé de l'énergie en vertu de l'article 31 de l'arrêté gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 susvisé.

Art. 3- Il est interdit de cumuler les prix d'achat de l'électricité fixés par le présent arrêté avec les subventions accordées par l'État dans le cadre de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 susvisée.

S'il est prouvé que le porteur de projet a obtenu l'une des subventions précitées, le prix d'achat sera réduit proportionnellement au montant de la subvention accordée. Le nouveau prix d'achat est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur avis de la commission technique de production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables.

Art. 4 - Les demandes des projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque assujettis à une autorisation conformément aux dispositions de l'article 15 du décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 susvisé, sont présentés sur la base des prix prévus à l'article premier du présent arrêté, dans le cadre d'un appel à projets publié sur le site web officiel du ministère chargé de l'énergie.

Art. 5 – Les prix d'achat de l'électricité sont facturés mensuellement en dinar tunisien conformément aux dispositions du contrat type.

Le prix d'achat de l'énergie électrique produite pendant la période de facturation « n » est déterminé comme suit :

$$T_n = TD_n + \frac{TC_n \text{ €}}{TCR\text{€}} T\text{€}_n$$

Avec :

- T_n = Prix d'achat de l'énergie électrique produite pendant la période de facturation « n ».
- TD_n = La partie en Dinar Tunisien du prix pour la période de facturation « n » en millimes/kWh.
- $TCR\text{€}$ = Taux de change de référence = le taux de change publié par la Banque Centrale de Tunisie le 28 mars 2024 = 3,3733 dinars/euro.
- $T\text{€}_n$ = La partie en Euro du tarif pour la période de facturation « n » en millimes/kWh.
- $TCn\text{€}$ = Taux de change de l'euro à la période de facturation « n » (taux de change mensuel moyen pendant la période de production « n »).

La facture de l'électricité produite doit être accompagnée du taux de change mensuel moyen pour la période « n » extrait à partir du site web officiel de la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 octobre 2024.

*La ministre de l'industrie, des mines
et de l'énergie*

Fatma Thabet épouse Chiboub

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et l'énergie du 9 octobre 2024, portant approbation du contrat type de vente de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables, assujetties à une autorisation, à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.

La ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1^{er} avril 1996,

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement, et notamment son article 22,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret n° 2020-105 du 25 février 2020,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant approbation de la révision du contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation,

Vu l'avis du conseil de la concurrence n° 912 du 4 septembre 2024.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le contrat type relatif à la vente à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables assujetties à une autorisation, et annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le contrat type approuvé par le présent arrêté, annule et remplace le contrat type de vente à la société tunisienne de l'électricité et du gaz de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l'autorisation approuvé par l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 octobre 2024.

*La ministre de l'industrie, des mines
et de l'énergie*

Fatma Thabet épouse Chiboub

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

République Tunisienne

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz

**CONTRAT DE VENTE A LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES
RENOUVELABLES ASSUJETTIE A UNE AUTORISATION**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est sis à Tunis, 38 rue Kémal Ataturk, inscrite au registre de commerce sous le numéroet ayant pour matricule fiscal le numéroci-après désignée par " STEG " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général, Mme/Mr,

d'une part

ET

Le Porteur de Projet
titulaire de l'Accord de principe N°..... dudont l'adresse
.....
.....
.....

d'autre part.

PREAMBULE

Vu le décret-loi n°62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n°62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n°70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n°96-27 du 1er avril 1996,

Vu la loi n°99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,

Vu la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables, notamment les articles 12 et 22,

Vu le décret n°64-9 du 17 janvier 1964 relatif au Cahier des Charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la république tunisienne,

Vu le décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 Aout 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n°2020-105 du 25 février 2020,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le Réseau haute et moyenne tension,

Vu l'arrêté du Ministre chargé de l'énergie du fixant les tarifs d'achat d'électricité par la STEG de l'énergie électrique produite à partir d'installations d'énergies renouvelables assujettis à une Autorisation (Article 22 de la loi n°2015-12),

Vu la décision du Ministre chargé de l'énergie du portant sur l'octroi d'un accord de principe pour la réalisation du projet

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Au sens du présent contrat, ci-après désigné « Contrat », on entend par :

Accord de principe : accord prévue par l'article 14 de la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015 et octroyé par décision du Ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 17 du décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 Août 2016,

Année d'Exploitation : signifie

- la période commençant à la Date de début de l'exploitation et se terminant le 31 décembre suivant,
- toutes périodes suivantes commençant le premier janvier et se terminant le 31 décembre suivant,
- la période commençant le premier janvier de la dernière année du Contrat et se terminant le dernier jour de la période contractuelle.

Autorisation : autorisation prévue par les articles 12 et 17 de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 et accordée par arrêté du ministre chargée de l'énergie conformément à l'article 31 du décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 Août 2016,

Autorité Compétente : l'Autorité Spécialisée stipulée par l'article 38 de la loi n°2015-12 ou l'Instance de Régulation du Secteur d'Electricité,

Bonnes Pratiques Industrielles : les standards, procédures et pratiques qui sont généralement reconnus internationalement comme de bonnes et prudentes pratiques pour la construction et l'exploitation de

projets d'énergie renouvelable de même nature en prenant en considération les spécificités de l'Unité de Production et du Site,

Cahier des Charges : Le cahier relatif aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique produite à partir des installations des énergies renouvelables raccordées sur le Réseau Haute et Moyenne tension, qui fait partie intégrante du présent Contrat,

Cas de Force Majeure : est considéré comme Cas de Force Majeure tout événement présentant un caractère à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la Partie qui s'en prévaut empêchant la Partie qui en est affectée d'exécuter tout ou Partie des obligations mises à sa charge par le présent Contrat tels que :

- Les phénomènes naturels dont l'intensité est inhabituelle au pays notamment les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre ;
- Epidémie, guerre, révolution, révolte, émeutes ou blocus ;
- Grèves à l'exception de celles du personnel de l'une des Parties ;
- Restrictions gouvernementales.

Nonobstant toute autre stipulation du Contrat, en aucun cas une difficulté financière ne peut constituer un Cas de Force Majeure.

Commission Technique : la commission technique de production indépendante privée d'électricité à partir des énergies renouvelables prévue par la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables,

Date de début de l'exploitation : la date d'entrée en vigueur de l'Autorisation,

Dollar, US\$ ou Dollar US : signifie la monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique,

Energie Cédée : l'énergie issue de l'Unité de Production et injectée sur le Réseau diminuée des pertes électriques sur la Liaison selon le taux indiqué dans la fiche technique à l'annexe 1 du présent Contrat,

Energie Livrée : l'énergie électrique active, mesurée en KWh, produite par l'Unité de Production et injectée au Point de Livraison,

Energie Non Enlevée (ENE) : la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau. L'ENE est calculée selon la méthodologie annexé au présent Contrat (Annexe 2),

Essais de Réception : les tests réalisés par le Producteur et la STEG pour vérifier que l'Unité de Production est conforme aux exigences du Cahier des Charges,

Jours Ouvrables : correspondent à tous les jours de la semaine à l'exception des jours fériés et du jour de repos hebdomadaire,

Liaison : le tronçon de ligne reliant le Point de Livraison et le Point de Raccordement,

Mois d'Exploitation : les mois calendaires de toute Année d'Exploitation sous réserve que :

- le dernier Mois d'Exploitation commence le premier jour du mois au cours duquel le Contrat prend fin et se termine le dernier jour de la période contractuelle,
- le premier Mois d'Exploitation : le mois durant lequel la mise en service a été effectuée. Il commence à la Date de début de l'exploitation et se termine le dernier jour du dit mois.

Parties : les signataires du présent Contrat,

Point de Livraison : ce point est situé conformément aux indications portées sur descriptif, plan et schéma annexés au présent Contrat,

Point de Raccordement : le point où s'effectue le raccordement de l'Unité de Production au Réseau conformément au descriptif, plan et schéma annexés au présent Contrat,

Porteur de Projet : toute personne physique ou morale ayant obtenu un Accord de principe,

Poste de Livraison : l'ouvrage et les équipements nécessaires installés au Point de Livraison,

Producteur : la société de projet ayant rempli toutes les conditions prévues par les textes d'application de la loi n°2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Production Annuelle Prévisionnelle : quantité d'énergie, exprimée en kWh, que l'Unité de Production est susceptible de produire durant une année évaluée à partir des caractéristiques techniques des équipements et des données météorologiques et topographiques du Site,

Puissance Installée : la puissance maximale développée par l'Unité de Production dans les conditions optimales,

Réseau : le réseau électrique national de moyenne tension 10, 15 et 30 kV et de haute tension 90, 150, 225 et 400 kV,

Site : le lieu d'implantation, d'installation et d'exploitation de l'Unité de Production d'électricité à partir des énergies renouvelables,

Unité de Production : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables tels que définis dans le descriptif, plan et schéma annexés au présent Contrat.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet de fixer les droits et les obligations des deux Parties et notamment les conditions selon lesquelles le Producteur vend la totalité de l'Energie Cédée exclusivement à la STEG moyennant un tarif d'achat fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie pour toute la durée du Contrat et conformément aux conditions du Cahier des Charges.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT

Les documents suivants sont annexés au présent Contrat et en font partie intégrante :

- Une copie de l'Accord de principe,
- Le Cahier des Charges paraphé en toutes ses pages et signé par le Producteur,
- Un descriptif de l'Unité de Production,
- Le plan de situation de l'Unité de Production indiquant ses limites géographiques,
- Un schéma électrique de l'Unité de Production explicitant le système de production d'électricité et décrivant les circuits de distribution,
- Le descriptif technique d'éventuelles sources autonomes d'électricité pouvant, le cas échéant, alimenter tout ou partie des circuits électriques normalement alimentés par l'Unité de Production,

- Le descriptif technique des équipements de mesure et de comptage de l'électricité produite par l'Unité de Production, et de l'Energie livrée sur le Réseau,
- Fiche technique selon le modèle annexé au présent Contrat,
- Etude détaillée de raccordement de l'Unité de Production et d'évacuation de l'électricité produite sur le Réseau.
- Le procès-verbal de réception technique de l'Unité de Production par la STEG et le Producteur,
- Le procès-verbal de réception technique du Poste de Livraison du Producteur par la STEG et le Producteur,
- Une copie de l'Autorisation,
- Une attestation d'assurance couvrant les polices d'assurances requises,
- Copie de l'arrêté ministériel du fixant le tarif d'achat de l'Energie Cédée prévue par l'article 22 de la loi n°2015-12,
- Un extrait du Registre National des Entreprises de la Société du Projet,
- L'Accord Direct signé par les deux parties, le cas échéant.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DU CONTRAT

Le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature et continuera jusqu'à la fin de l'Autorisation. La durée du Contrat pourrait être étendue en cas de prorogation de la durée de l'Autorisation par décision du Ministre chargé de l'énergie et fera l'objet d'un avenant au Contrat.

ARTICLE 5 : MISE EN SERVICE

À la suite de l'achèvement des travaux de la réalisation de l'Unité de production, le Producteur informe la STEG et l'invite à procéder aux essais de contrôle et de mise en service nécessaires pour vérifier la conformité de l'unité de production aux dispositions du cahier des exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie produite à partir des énergies renouvelables sur le réseau.

En cas de constat de difficultés ou violations causées par le Producteur, entravant l'évacuation de l'électricité produite sur le réseau électrique national, la STEG est tenue de l'inviter, par tout moyen laissant trace écrite, à les lever. Une nouvelle demande doit être reformulée par le Producteur.

Dans le cas où la STEG ne procède pas aux essais de contrôle et de mise en service nécessaires dans le délai fixé par le décret gouvernemental n°2016-1123 susmentionné, et pour des raisons imputables à la STEG, le Producteur est en droit de solliciter sur demande officielle auprès de l'Autorité Compétente le paiement de l'Energie Non Enlevée « ENE » à compter de la date d'expiration du délai susvisé. Chacune des Parties peut faire appel à la décision de l'Autorité Compétente en conformité avec la réglementation en vigueur.

Après l'achèvement du raccordement de l'Unité de production et la signature d'un procès-verbal, le Producteur est tenu de soumettre une demande au ministre chargé de l'énergie afin d'obtenir l'Autorisation.

La Date de début de l'exploitation de l'Unité de Production est équivalente à la date d'entrée en vigueur de l'Autorisation.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES

6.1 Engagements du Producteur

Le Producteur est responsable des démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des permis et autorisations requis par la réglementation en vigueur et nécessaires au développement, à la construction, à la mise en service et à l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production. À cet effet, le Producteur s'engage à saisir les autorités gouvernementales dans les délais et formes requis.

Le Producteur s'engage à délivrer toutes les notifications exigées par le Contrat et autoriser toutes les mesures d'inspection nécessaires permettant d'obtenir les permis et autorisations exigés pour le développement du projet et s'acquitter des paiements liés à ces permis.

Le Producteur s'engage à construire et exploiter l'Unité de Production ainsi que l'installation de raccordement et le Poste de Livraison conformément aux documents contractuels mentionnés à l'article 3 du présent Contrat.

Le Producteur s'engage à notifier à la STEG au moins dix (10) Jours Ouvrables à l'avance sa demande de procéder aux Essais de Réception.

Le Producteur s'engage à livrer à la STEG toute la production de l'Unité de Production en dehors de la consommation de ses auxiliaires.

Le Producteur s'engage à signer tous les contrats et documents nécessaires pour permettre le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'Unité de Production.

6.2 Engagements de la STEG

La STEG s'engage à procéder aux opérations des Essais de Réception dans les délais fixés par réglementation en vigueur.

La STEG s'engage à enlever et à rémunérer toute l'Energie Cédée pendant toute la durée du Contrat à compter de la Date de début de l'exploitation de l'Unité de Production et dans la limite de la Puissance Installée telle qu'indiquée dans la fiche technique et sous réserve du respect par le Producteur de ses engagements au titre du présent Contrat. Nonobstant l'obligation de la STEG d'enlever l'Energie Cédée, la STEG pourra temporairement ne pas enlever ladite énergie dans les cas suivants :

- 1- Suspension de l'évacuation de l'énergie électrique conformément à l'article 8 du présent Contrat,
- 2- Interruption programmée et non programmée de l'évacuation de l'énergie électrique conformément aux articles 9.5 et 9.6 du présent Contrat,
- 3- Cas de Force Majeure conformément à l'article 19 du présent Contrat.

ARTICLE 7 : TARIF DE CESSION

Les tarifs de cession et leurs modalités d'application sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

a) Energie active

Le prix de vente appliqué à l'énergie active cédée à la STEG pendant toute la durée du Contrat dépend de l'origine de l'énergie électrique indiquée dans la fiche technique et il est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'énergie.

b) Energie réactive

Au besoin, le Producteur doit produire sa propre énergie réactive. L'énergie réactive consommée par

L'Unité de Production à partir du Réseau de la STEG sera gérée par le contrat de fourniture en tant que client de la STEG.

L'énergie réactive injectée par le Producteur sur le Réseau n'est pas facturée.

ARTICLE 8 : SUSPENSION DE L'EVACUATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

Lorsque le Producteur manque à ses obligations au titre du présent Contrat et que ce manquement cause un préjudice matériel au Réseau, la STEG sera en droit de suspendre immédiatement l'évacuation de l'énergie et d'informer le Producteur des motifs de la suspension dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Le Producteur est tenu de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais en fonction des circonstances, les mesures nécessaires pour mettre fin aux manquements constatés et répondre à ses obligations. Le Producteur tient la STEG régulièrement informée de l'évolution de la situation.

La décision de suspension entraîne l'interruption de l'accès de l'Unité de Production au Réseau.

Dans le cas où le Producteur aurait remédié aux causes ayant justifiées l'interruption de l'accès de l'Unité de Production au Réseau, la STEG s'engage à reprendre immédiatement l'évacuation de l'énergie.

Le Producteur dispose de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification pour contester auprès de l'Autorité Compétente les motifs de la suspension de l'accès au Réseau s'il estime qu'elle n'est pas justifiée.

ARTICLE 9 : PROGRAMMATION ET MODALITES D'EXPLOITATION

9.1 Exploitation en régime normal

Le raccordement doit être établi de manière continue et permanente en régime normal. Il n'est ouvert que sur action automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées, ou des raisons de sécurité. Toute anomalie pouvant apparaître lors du fonctionnement de l'Unité de Production doit être communiquée à la STEG, dans un délai de 24 heures.

Lors d'un incident survenu suite à une anomalie, le Producteur s'engage notifier cet incident et coopérer avec la STEG, à sa demande, et lui fournir toutes les informations disponibles relatives au fonctionnement de l'Unité de Production.

9.2 Programmation

Au plus tard fin septembre de chaque année calendaire, le Producteur doit remettre à la STEG son planning de maintenance prévisionnel pour coordonner éventuellement les travaux sur le Réseau, ainsi que le productible de l'Unité de Production et/ou puissance durant l'année suivante à titre indicatif.

Au plus tard cinq (5) Jours avant chaque Mois d'Exploitation le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production et/ou puissance de l'Unité de Production pour chaque Jour du Mois ainsi que son planning de maintenance pour la période.

Au plus tard à 15 heure du jour précédant le jour d'exploitation, le Producteur doit fournir à la STEG ses prévisions de disponibilité et de production de l'Unité pour chaque heure de ce jour d'exploitation.

La prévision fournie au titre de cet article doit être faite sur la base de critères objectifs en prenant en compte l'état de l'Unité de Production, la maintenance programmée et non programmée, et les prévisions météorologiques.

Pour les besoins de la gestion du Réseau, le Producteur doit transmettre à la STEG, la puissance maximale disponible de l'Unité de Production à chaque fois qu'elle a été réduite et une fois la situation a été rétablie.

9.3 Arrêts fortuits

En cas d'incidents imposant l'interruption totale de l'évacuation de l'énergie, la Partie sinistrée doit informer l'autre Partie de la cause et de la durée probable de l'arrêt dans les meilleurs délais, et au maximum dans les deux (2) heures qui suivent l'incident.

9.4 Coordination entre la STEG et le Producteur

La coordination entre la STEG et le Producteur devra être permanente et durant toute la journée.

Le Producteur est tenu de donner accès à la STEG à tout moment aux données de production et aux données météorologiques selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) conformément au Cahier des Charges.

9.5 Interruption programmée de l'évacuation de l'énergie électrique

Avant le début de chaque Année d'Exploitation, la STEG doit établir un plan prévisionnel de maintenance annuel des ouvrages d'évacuation de l'Unité de Production suivant lequel elle sera autorisée à interrompre les enlèvements de l'Energie Livrée par le Producteur jusqu'à soixante-douze (72) heures par année. Pour ces heures d'interruption programmées le Producteur n'a pas de droit de compensation pour l'Energie Non Enlevée « ENE ». Tout dépassement des soixante-douze (72) heures d'interruption programmée sera considéré comme interruption non programmée.

Toute intervention programmée par la STEG sur le Réseau nécessitant la séparation de l'Unité de Production du Réseau fera l'objet d'un message transmis au Producteur à une semaine à l'avance avec confirmation dans les 24 heures.

9.6 Interruption non programmée de l'évacuation de l'énergie électrique

La durée des interruptions non programmées de l'évacuation de l'énergie électrique sur le Réseau n'ouvrant pas droit à compensation est plafonnée à une limite annuelle cumulée de soixante-douze (72) heures.

En cas de dépassement de la durée visée à l'alinéa ci-dessus, le Producteur est en droit de demander le paiement de l'Energie Non Enlevée « ENE » telle que définie à l'article premier. Le Producteur est tenu de justifier les quantités d'Energie Non Enlevée. Ces quantités d'Energie Non Enlevée « ENE » sont arrêtées en commun accord entre les deux Parties sur la base des systèmes de mesure, et à défaut, des statistiques arrêtés conjointement entre les deux Parties en se basant sur la méthodologie de calcul précisée à l'annexe 2.

Afin de prouver que l'Unité de Production était effectivement disponible à sa puissance déclarée au moment de l'interruption non programmée du Réseau, le Producteur est tenu de donner accès à la STEG, selon les protocoles habituels d'échange d'informations (data-room spécifique ou SCADA) aux données de production et aux données météorologiques enregistrées durant les vingt-quatre (24) heures ayant précédé l'interruption.

9.7 Droit d'accès de la STEG au Site de production

Le Producteur garantit à la STEG le droit de libre accès à l'Unité de Production et de libre passage sur le terrain du Site, de manière qu'elle puisse convenablement remplir ses obligations et exercer les droits que lui confère le présent Contrat.

ARTICLE 10 : SYSTEME DE COMPTAGE DE L'ENERGIE, MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE CEDEE

10.1 Système de comptage de l'énergie

Le système de comptage de l'énergie électrique livrée par le Producteur au Point de Livraison sera fait avec deux (2) compteurs identiques à 4 quadrants, polyphasés à tarifs multiples conformément aux spécifications du Cahier des Charges. L'un de ces compteurs sera désigné comme compteur principal et l'autre comme le compteur redondant, le compteur principal étant celui normalement utilisé pour la facturation.

Le système de comptage sera installé au Point de Livraison, par le Producteur à ses frais et réceptionné par la STEG. Le Producteur avisera la STEG au moins cinq (5) jours à l'avance avant d'installer le système de comptage. La STEG peut se faire représenter pendant l'installation. La STEG s'engage dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de l'achèvement de l'installation du système de comptage à la date annoncée, à réceptionner et sceller ledit système. En présence de réserves techniques sur le système de comptage, la STEG disposera d'un délai de quinze (15) jours après un avis écrit transmis par le Producteur, pour réceptionner les compteurs et les sceller si toutes les réserves sont levées.

Les compteurs seront scellés par la STEG en présence du Producteur et le sceau ne sera brisé qu'en présence des deux Parties à chaque fois que les compteurs devront être inspectés, testés ou étalonnés.

Les données fournies par les deux compteurs seront relevées contradictoirement et au même instant par le Producteur et la STEG à la fin de chaque mois calendaire.

Les compteurs seront testés et étalonnés annuellement par un organisme national ou international habilité et agréé et ce, à la charge du Producteur.

A la demande du Producteur, un contrat d'abonnement au service de télé-relève sera établi entre la STEG et le Producteur.

S'il est constaté un écart entre les deux compteurs, supérieur à un (1%) pour cent, il sera procédé au contrôle des deux compteurs et au cas où l'un des deux compteurs ne fonctionnerait pas correctement (comme défini ci-dessous), les quantités d'énergie relevées sur le compteur qui fonctionne correctement seront utilisées pour la facturation. S'il est constaté à l'heure de la lecture ou ultérieurement que les deux compteurs ne fonctionnent pas correctement, les données à retenir pour le cycle de relève en cours seront ajustées sur le compteur principal pour prendre en considération l'erreur constatée pendant l'étalonnage.

Aux fins du présent Contrat, un compteur sera considéré comme ne fonctionnant pas correctement si ce compteur, une fois testé, présente un écart par rapport à sa classe de précision, indiquée à la fiche technique annexée au Contrat.

En cas de requête particulière de l'une des Parties concernant l'intégrité de l'un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d'essais et d'étalonnage ainsi que de remise en état des compteurs seront supportés par le Producteur excepté le cas où l'appareil vérifié est reconnu conforme aux prescriptions du Cahier des Charges et les écarts sont dans les limites de la classe de précision indiquée aux conditions du Cahier des Charges, suite à la demande de la STEG.

10.2 Mesure et contrôle de l'Energie Cédée et fournie

Les systèmes de comptage doivent indiquer séparément les énergies actives et réactives consommées sur le Site de production par le Producteur en tant que client de la STEG et en tant que Producteur.

Les données mesurées par les compteurs sont les suivantes :

- L'énergie active triphasée,
- L'énergie réactive triphasée,
- La puissance maximale injectée,

La facturation de l'énergie fournie par la STEG au Producteur pour les besoins de l'Unité de Production sera effectuée selon les modalités du contrat de fourniture de l'énergie électrique en tant que Client de la STEG et selon la tarification en vigueur.

L'Energie Cédée à la STEG est calculée sur la base de la relève des index du compteur principal de l'énergie électrique, installé au Point de Livraison suivant les modalités prévues au Cahier des Charges.

En cas d'impossibilité de lecture sur le compteur principal, l'énergie cédée est calculée provisoirement sur la base de la relève des index du compteur redondant et sera ajustée, suite aux résultats du contrôle des deux compteurs conformément aux dispositions du paragraphe 10.1, afin d'établir une facture de redressement.

En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du système de comptage, ou en cas de difficultés de relève des données de comptage, la STEG et le Producteur se rapprochent pour estimer le plus exactement possible, la valeur de l'Energie Cédée pendant cette période.

ARTICLE 11 : MODE DE FACTURATION ET DELAIS DE REGLEMENT

11.1 Mode de facturation

La STEG a le droit, pendant les Jours Ouvrables et les heures de travail, et sur préavis d'au moins soixante-douze (72) heures, de consulter les registres, graphiques et autres informations techniques du Producteur afin de vérifier leur conformité à une facture émise.

La facturation de l'Energie Cédée sera effectuée à partir de la Date de début de l'exploitation et conformément à la tarification en vigueur.

Pour les besoins de facturation, les données de comptage relevées sur le compteur principal au Point de Livraison seront corrigées des pertes électriques sur la Liaison, au taux de perte indiqué dans la fiche technique à l'annexe 1 du présent Contrat.

Les factures de l'Energie Cédée à la STEG seront établies mensuellement et libellées au nom de la STEG et adressées par le Producteur avant le quinze (15) de chaque mois pour le mois précédent.

Les factures seront établies en trois exemplaires dont un original.

Ces factures doivent porter obligatoirement les mentions suivantes :

1. le nom du Producteur et son adresse,
2. le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujettie à la TVA,
3. le nom du client : STEG,
4. le numéro et la date du Contrat,
5. l'Objet du Contrat,

6. la référence du compte courant bancaire (RIB),
7. le relevé des index d'énergie active cédée et la quantité d'énergie active cédée correspondantes du mois, exprimée en kWh,
8. la quantité d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
9. le montant d'Energie Non Enlevée le cas échéant,
10. le prix de cession unitaire hors TVA de l'Energie Cédée,
11. le montant de la facture hors TVA en chiffres,
12. le montant de la TVA et taux correspondant,
13. le montant total de la facture toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en toutes lettres,
14. la retenue à la source au titre de la TVA,
15. la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés au taux en vigueur,
- 16 le montant net à payer après déduction des retenues à la source légale,
17. le lieu et date de facturation,
18. le cachet et la signature du Producteur.

11.2 Délai de règlement

Les factures seront réglées par virement bancaire dans les soixante (60) jours qui suivent leur réception, le cachet du bureau d'ordre de la STEG faisant foi.

La STEG paiera la facture au compte courant dont le RIB est indiqué sur la facture présentée par le Producteur.

Aucun règlement ne sera effectué par la STEG pour les factures ne répondant pas aux conditions précitées ou présentant une erreur de calcul ou autres et la STEG doit notifier le Producteur dans un délai maximal de 15 jours. Le Producteur procèdera dans ce cas aux corrections nécessaires. Le Producteur est responsable de tout retard de paiement qui en résulte.

En cas de contestation de facture pour quelque raison que ce soit, la STEG sera tenue de payer la part non contestée de celle-ci dans les délais susmentionnés.

Le premier règlement de la STEG ne peut être effectué qu'après remise du Producteur à la STEG de :

- Tous les documents énumérés à l'article 3 du présent Contrat,
- Preuve de paiement des montants relatifs à tous les ouvrages, travaux et prestations réalisés par la STEG pour le raccordement de l'Unité de Production le cas échéant,

ARTICLE 12 : CESSABILITE DES PAIEMENTS

Afin de fournir une sûreté au titre des contrats de financement, le Producteur peut, dans la mesure autorisée par la loi applicable, nantir son droit de recouvrer des paiements actuels ou futurs, ainsi que tous les autres droits et obligations dont il peut disposer en vertu du présent Contrat en faveur des prêteurs, dans le cadre des contrats de financement.

ARTICLE 13 : IMPOTS, DROITS ET TAXES

1) Le Producteur doit prendre en charge et régler l'ensemble des impôts, droits et taxes dus à l'occasion de l'exécution du Contrat.

2) Conformément à la législation fiscale en vigueur, la STEG effectuera au profit de l'administration fiscale tunisienne et pour le compte du Producteur :

- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de la TVA,
- une retenue à la source, au taux en vigueur, au titre de l'impôt sur les sociétés (IS.).

3) La STEG ne prend à sa charge que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par le Producteur. Le règlement et l'accomplissement des formalités et le paiement des droits d'enregistrement du présent Contrat sont à la charge du Producteur.

4) La déclaration et le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent se faire par les soins du Producteur en application de la réglementation fiscale en vigueur.

5) La STEG ne rembourse pas toute somme indûment payée par le Producteur au titre de la TVA ainsi que les pénalités et/ou intérêts de retard, seul le Producteur est responsable en cette matière.

6) La STEG et le Producteur prendront à leur charge, chacun en ce qui le concerne, les impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue susceptibles de remplacer ou de modifier les impôts et taxes définis précédemment en cours de l'exécution du présent Contrat.

7) Les règlements des factures de la STEG seront majorés de la TVA aux taux en vigueur. Cette TVA est à la charge du Producteur.

ARTICLE 14 : INTERETS DE RETARDS

Tout montant qui demeure impayé dans les délais de soixante (60) jours par la STEG sera soumis jusqu'au moment de son paiement à des intérêts moratoires calculés mensuellement au taux moyen du marché monétaire publié par la Banque Centrale de Tunisie à la date d'échéance.

ARTICLE 15 : ASSURANCE

Chaque Partie sera entièrement responsable des dommages de toute nature que son personnel ou ses installations occasionneraient aux personnels, aux installations de l'autre Partie et aux tiers.

15.1 Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Producteur est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance établie en Tunisie, une police d'assurance responsabilité civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à chaque fois qu'elle se trouverait engagée pour tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l'exécution de ce Contrat.

Cette police doit être maintenue constamment en vigueur jusqu'à l'extinction des obligations contractuelles du Producteur et un exemplaire signé accompagné de la quittance de règlement des primes doit être remis à la STEG un mois avant l'entrée en vigueur du présent Contrat.

La STEG peut demander au Producteur par tout moyen laissant trace écrite une copie des contrats d'assurances correspondantes qui doivent mentionner notamment l'objet de la garantie et les montants garanties.

15.2 Assurances sociales

Le Producteur devra se conformer à la législation en vigueur en matière d'assurance sur les accidents de travail et les maladies professionnelles tels que prévus par la loi n°94-28 du 21-02-1994.

Le Producteur doit justifier à tout moment qu'il est en règle vis-à-vis de la CNSS à la demande de la STEG.

ARTICLE 16 : CHANGEMENT DANS LA LOI

Si un changement dans la loi intervient pendant la durée du Contrat ayant pour effet d'augmenter de façon substantielle le coût du Projet, cette dernière devra en avertir immédiatement par écrit le Ministre chargé de l'énergie dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de la publication légale.

La Société du Projet disposera de trente (30) jours après envoi de la première notification pour présenter un rapport au Ministre chargé de l'énergie expliquant le changement dans la loi en détaillant son effet et ses implications financières sur le Projet. Outre ce rapport, le Producteur devra apporter toute information supplémentaire exigée par le Ministère chargée de l'énergie pour expliquer le changement dans la loi et ses effets sur le Contrat.

Le Ministère disposera de quarante-cinq (45) Jours après réception de la notification pour aviser la Société du Projet de son accord ou de son objection aux termes de la notification.

Dans le cas où le changement dans la loi est reconnu par le Ministère en charge de l'énergie, le Ministère en charge de l'énergie invite par écrit la Société de Projet, pour arrêter conjointement une solution afin de pallier les effets du changement dans la loi sur le Projet. La solution au changement dans la loi portera selon le cas, soit le paiement d'une indemnité forfaitaire, soit la révision du tarif de vente de l'électricité.

Dans le cas où le Ministère en charge de l'énergie n'a pas reconnu le cas de changement dans la loi, ou passé le délai de six (6) mois sus indiqué sans qu'une décision finale n'ait été prise pour pallier aux effets du changement dans la loi, la Société du Projet dispose de trente (30) Jours, après réception de la notification du Ministère, ou après l'expiration du délai de six (6) mois, pour porter le différend auprès de l'Autorité Compétente. En cas de désaccord, la Société de Projet peut faire appel à la décision de l'Autorité Compétente en conformité avec la réglementation en vigueur.

Si le changement dans la loi cesse d'avoir des effets sur la Société du Projet ou si le changement de loi accorde un avantage financier à la Société du Projet, le Ministre chargé de l'énergie peut décider, sur avis de l'Autorité Compétente, de rééquilibrer le Contrat de façon à tenir compte des conséquences directes de la baisse des coûts encourus ou des bénéfices financiers réalisés par la Société du Projet.

ARTICLE 17 : RESILIATION

17.1 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement du Producteur à ses obligations contractuelles ouvrant droit à la STEG de résilier le Contrat :

- (a) Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part du Producteur ayant des conséquences dommageables pour la STEG,
- (b) Arrêt de toutes activités du Producteur pendant un an, pour des raisons non justifiées techniquement ou financièrement, et en dehors d'un cas de Force Majeure,
- (c) Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent Contrat qui a un effet substantiel sur la STEG,
- (d) Un manquement du Producteur à toute obligation au titre du présent Contrat non mentionné au présent Article et auquel il ne peut être remédié,

(e) Cession de tout ou une Partie du présent Contrat en infraction aux dispositions de l'article 18 "Transfert du Contrat ou du droit".

17.2 Chacun des éléments suivants sera considéré comme un manquement de la STEG à ses obligations ouvrant droit au Producteur de résilier le présent Contrat :

- (f) Négligence, fausse déclaration, faute ou méconduite de la part de la STEG ayant des conséquences dommageables pour le Producteur,
- (g) Violation substantielle de tout terme ou de toute condition du présent Contrat qui a un effet substantiel sur le Producteur.

17.3 En cas de manquement de l'une des Parties suivant les dispositions des articles 17.1 et 17.2, la Partie défaillante aura trente (30) Jours pour remédier au manquement après avis écrit de l'autre Partie spécifiant la nature de la défaillance. Si une telle rectification n'a pas pu être raisonnablement accomplie dans le délai de trente (30) jours, la Partie défaillante doit solliciter l'autre Partie pour une période supplémentaire raisonnablement nécessaire pour terminer cette rectification. La période supplémentaire ne pourra dépasser dans tous les cas quatre-vingt-dix (90) jours.

Passé ce délai, et en cas de persistance du manquement comme précisé dans les articles 17.1 et 17.2, la Partie non-défaillante se réserve le droit de résilier le présent Contrat après une notification de résiliation adressée à l'autre Partie.

17.4 Le non-octroi de l'Autorisation, le retrait de l'Autorisation, la dissolution anticipée, la liquidation judiciaire, déclaration du producteur en état de cessation de paiements ou la faillite du Producteur, constituent des cas de résiliation automatique du Contrat, sans application de la procédure citée à l'article 17.3.

17.5 Le présent Contrat peut être résilié à la demande du Producteur ou de la STEG en cas de persistance d'un Cas de Force Majeure pour une durée dépassant douze (12) mois consécutifs affectant la possibilité pour la STEG d'enlever une partie substantielle de la capacité de production du Producteur ou affectant substantiellement la capacité du Producteur de produire et de livrer au Point de Livraison.

17.6 Au moment de la résiliation conformément à l'article 17, les Parties n'auront plus d'autres droits l'une envers l'autre au titre du présent Contrat sauf pour toutes responsabilités nées antérieurement à cette résiliation. Aucune des Parties ne pourra mettre fin au Contrat sauf comme cela est expressément stipulé ci-dessus.

17.7 En cas de résiliation du présent Contrat par défaut du Producteur conformément aux dispositions de l'article 17.1, la STEG pourra à sa convenance racheter l'Unité de Production à une valeur qui sera négociée entre les deux Parties sur la base d'une expertise.

En cas de résiliation du présent Contrat pour défaut de la STEG conformément aux dispositions de l'article 17.2, la STEG rachètera l'Unité de Production à une valeur qui sera négociée entre les deux Parties sur la base d'une expertise. Si l'une des parties refuse la valeur issue de l'expertise, la valeur de rachat sera considérée comme un cas de litige et sera soumise à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 23. La valeur de rachat ne pourra en aucun cas être inférieure à la totalité des sommes restant dues par le Producteur aux prêteurs pour le financement de la construction de la centrale.

Dans ces cas le Producteur sera tenu de prendre toutes les mesures conformes aux règles de Bonnes Pratiques pour conserver la capacité de fonctionnement de l'Unité de Production et devra répondre de tout dommage jusqu'au transfert de propriété de l'Unité de Production à la STEG.

ARTICLE 18 : TRANSFERT DU CONTRAT OU DES DROITS

La cession ou la participation de la société de projet dans une autre société ou un changement de la composition de son capital ne peut avoir lieu qu'après accord du Ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 19 de la loi n°12-2015 du 11 mai 2015 ou les textes l'amendant. Dans ce cas, les Parties signeront un avenant au présent Contrat, après avoir accompli toutes les formalités nécessaires.

ARTICLE 19 : CAS DE FORCE MAJEURE

Chacune des Parties sera excusée de la non-exécution partielle ou totale de ses obligations contractuelles au titre du présent Contrat et ne sera passible ni de pénalités ni dommages et intérêts, dans le cas où celle-ci est empêchée d'exécuter ses obligations pour Cas de Force Majeure. Aucune des Parties ne pourra être accusée de défaillance ou d'un acte jugé en rupture de Contrat dans la mesure où l'accomplissement de ses obligations est empêché pour Cas de Force Majeure, à condition toutefois :

- que la Partie sinistrée présente à l'autre Partie dans un délai ne dépassant en aucun cas les cinq jours (5) qui suivent la survenance du Cas de Force Majeure, une notification écrite décrivant l'évènement et son effet sur l'exécution par cette Partie de ses engagements et, dans la mesure du possible, le délai pendant lequel les engagements ne pourront pas être respectés.
- que dans les quinze (15) jours après la notification écrite, la Partie sinistrée prépare et présente à l'autre Partie pour examen, un rapport d'évaluation des effets du Cas de Force Majeure. Ce rapport devra préciser la nature de l'évènement, décrire les dommages et ou/autres conséquences sur l'Unité de Production résultant du Cas de Force Majeure.

La Partie non sinistrée peut exiger toute information ou justification financière ou autre se rapportant au rapport de Force Majeure et procéder aux constats des effets du Cas de Force Majeure.

La Partie non sinistrée disposera de trente (30) jours après avoir reçu le rapport de Force Majeure pour notifier à l'autre Partie et le Ministre chargé de l'énergie son accord ou ses objections aux termes du rapport de Force Majeure.

En cas d'accord entre les deux Parties, une prorogation de l'Autorisation peut être octroyée par le Ministre chargé de l'énergie sur avis de la Commission Technique. Un avenant au Contrat sera signé entre les deux Parties dans ce cas.

La Partie sinistrée devra donner notification écrite à l'autre Partie et au Ministre chargé de l'énergie de la fin du Cas de Force Majeure et la fin de ses effets sur l'exécution des obligations au titre du présent Contrat.

La non-exécution partielle ou totale des obligations du présent Contrat pour Cas de Force Majeure n'ouvrira au Producteur aucun droit à indemnité.

ARTICLE 20 : PROPRIETE DE L'INFORMATION ET CONFIDENTIALITE

Tous les documents et informations communiqués dans le cadre de l'application du Contrat, ainsi que les documents techniques du projet, sont réputés confidentiels.

Les informations confidentielles au sens du présent article ne pourront être utilisées par la Partie destinataire que pour les besoins de l'exécution du présent Contrat. Elles ne pourront être communiquées par la Partie destinataire qu'à son personnel, ses mandataires et sous-traitants habilités à en connaître pour les besoins de l'exécution du présent Contrat, et à charge par la Partie destinataire de leur faire part du caractère confidentiel de cette communication et de demeurer responsable en cas de violation vis-à-vis de la Partie divulgateuse.

Le destinataire, ses employés et agents acceptent, en particulier :

- a) Le caractère confidentiel de cette information et de prendre toutes les précautions pour ne pas divulguer une telle information à toute tierce personne.
- b) De restreindre l'utilisation de cette information aux seules fins de l'accomplissement du Contrat par le destinataire.
- c) Et de restreindre l'accès à une telle information aux employés du destinataire et à ses agents pour lesquels l'accès est nécessaire à la réalisation du Contrat.

La reproduction de toute information confidentielle est assujettie à l'approbation écrite préalable de la Partie émettrice et toutes les copies contenant une information écrite lui seront retournées dès qu'il en fera la demande, excepté le cas où le destinataire a le droit de les garder dans le cadre du Contrat.

Les restrictions précédentes ne s'appliquent pas aux informations :

- qui sont contenues dans une publication diffusée au public par la Partie émettrice avant la date du Contrat,
- qui sont ou sont devenues connues du grand public autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d'un acte contraire aux dispositions du présent article,
- qui étaient en possession du destinataire, de ses employés, ou agents avant de les recevoir de la part de la Partie émettrice autrement que par un acte illégal de la part du destinataire, de ses employés ou agents ou, plus généralement d'un acte contraire aux dispositions du présent article,
- qui sont développées indépendamment des informations communiquées par la Partie émettrice ; qui sont approuvées par écrit par la Partie émettrice pour une diffusion par le destinataire, ses agents et employés à une tierce Partie ; ou qui doivent être communiquées en vertu d'une demande légalement fondée des autorités administratives ou judiciaires.

Il est convenu entre les Parties que la présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur cinq (5) ans à compter de l'arrivée du terme du présent Contrat, de sa résiliation ou de sa résolution.

Toute information confidentielle transmise par l'une des Parties à une autre Partie au titre du présent Contrat sera considérée et demeurera la propriété de la Partie divulgateuse. Aucune des dispositions du présent Article ne pourra être interprétée comme la concession, implicite, par absence d'action ou autrement, de toutes licences ou de tous droits au titre de tous brevets, droits d'auteur, ou autres droits de propriété protégés par la loi, nonobstant toute autre stipulations du présent Contrat.

Le Producteur conservera des dossiers et registres complets et exacts, y compris tous les dossiers et registres de mesure ainsi que toutes les autres données requises qui pourraient être nécessaires pour la bonne administration du présent Contrat, pendant la durée du Contrat ou au-delà jusqu'à la résolution des litiges auxquels ces dossiers, registres et données se rapportent et qui surviennent avant la destruction de ces dossiers et registres ou autres données.

Le Producteur mettra ces dossiers, registres et données à disposition de la STEG lorsque les représentants de la STEG, en font la demande.

ARTICLE 21 : OBLIGATIONS EN FIN D'EXPLOITATION

Le Producteur procède, à ses frais, au démantèlement et à l'enlèvement de l'Unité de Production et à la remise du Site de production dans son état d'origine à la fin de l'exploitation y compris en cas de résiliation anticipée du Contrat.

ARTICLE 22 : ACCORD DIRECT

Un accord direct sera conclu entre la STEG et le prêteur ou le mandataire de ce (ces) dernier(s) et ce à sa demande sous des termes et conditions conformes au modèle type figurant à annexe 3 du présent Contrat.

Cet accord contiendra notamment une obligation du prêteur ou son (ses) mandataire (s) de notifier la STEG et le Ministère chargé de l'énergie en même temps que le Producteur, de toute injonction faite au Producteur à raison d'un défaut de celui-ci. Les engagements de la STEG vis-à-vis du prêteur ou son (ses) mandataire (s) se limitent aux termes et conditions prévues au titre du présent Contrat.

ARTICLE 23 : REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige auquel donnerait lieu le présent Contrat tant pour sa validité, interprétation ou exécution.

Faute d'un règlement amiable du litige dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date du procès-verbal constatant l'échec de la tentative de règlement amiable, la Partie la plus diligente doit saisir l'Autorité Compétente.

Si aucune solution n'est donnée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de l'Autorité Compétente, ou l'une des Parties refuse la solution proposée, les Parties pourront soumettre le litige :

- aux tribunaux compétents qui appliqueront le droit tunisien, si le Producteur est une société dont le capital social est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des tunisiens.
- à l'arbitrage international, conformément au règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, au cas où le capital social du Producteur est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des étrangers. Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres nommés conformément au règlement sus indiqué. Toutefois, le tribunal de 1^{ère} instance de Tunis demeure compétent si la réclamation de la Partie demanderesse porte seulement sur un litige financier de moins d'un (1) million de Dollars US. Si le montant du litige est contesté, la partie la plus diligente doit saisir l'Autorité Compétente qui fixe ce montant.

Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne s'appliqueront pas.

La loi applicable par les arbitres sera la loi tunisienne.

Le lieu de l'arbitrage sera Genève (Suisse) et la langue utilisée sera le français.

La sentence arbitrale rendue sera définitive, liera les Parties et ne sera pas susceptible d'appel.

ARTICLE 24 : NOTIFICATIONS

Toutes notifications ou communications en relation avec le présent Contrat doivent être notifiées par écrit en langue arabe ou française et envoyées par porteur ou par la poste avec accusé de réception.

Le Porteur de projet fait élection de domicile à l'adresse :

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) : 38 rue Kémal Attaturk, 1001 TUNIS-TUNISIE ou toute nouvelle adresse valablement notifiée.

Toutes les notifications ou communications seront jugées reçues à la date de leur réception par le destinataire.

ARTICLE 25 : ENREGISTREMENT

Les frais d'enregistrement du présent Contrat sont à la charge du Producteur qui se charge d'assurer l'acte d'enregistrement.

EN FOI DE QUOI, les Parties concluent et signent le présent Contrat, par l'intermédiaire de leurs signataires dûment habilités.

Pour la STEG

Pour le Porteur de Projet

.....

.....

ANNEXE 1

Fiche Technique

- 1) Site de production électrique : (lieu)
- 2) Origine de l'électricité : (Eolienne, Photovoltaïque,...)
- 3) Tension de raccordement : ☐ Haute Tension ☐ Moyenne Tension
- 4) L'énergie électrique est produite à partir de : machines/onduleur dont les caractéristiques nominales sont :
- Puissance unitaire du groupe/onduleur : kW
- Facteur de puissance ($\cos\phi$) :
- Tension nominale (U_n) :kV
- Fréquence : Hz
- 5) Puissance injectée maximale..... MW
- 6) Production Annuelle Prévisionnelle :kWh
- 7) Poste de Livraison : nombre et puissance des transformateurs d'évacuation : kVA
- 8) Liaison au Réseau : (ligne/câble), (section), (longueur), (nature du conducteur) :
.....
- 9) Tension de livraison : kV
- 10) Taux de Perte sur la Liaison au Réseau %
- 11) Classe de précision et indice de précision maximale des compteurs de l'énergie cédée :
.....
- 12) Coefficient multiplicateur d'index :
- 13) Pas d'intégration des courbes de charge d =min

ANNEXE 2

Méthodologie de calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE)

A- Centrales éoliennes :

A-1- Définition de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

L'Energie Non Enlevée (ENE), telle que définie dans le Contrat, est la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau.

La facturation de l'ENE doit être incluse dans le système de facturation conformément à l'Article 11 du contrat.

A-2- Outil informatisé de calcul de l'ENE :

Un outil informatisé de calcul de l'ENE doit être développé par le Porteur de Projet au moins neuf (9) mois avant la date de mise en service requise pour une centrale éolienne et l'outil informatisé de calcul de l'ENE sera validé par la STEG. Une copie de cet outil validé doit être fournie à la STEG au plus tard trois (3) mois avant la date de mise en service de la centrale. Tous les coûts d'un tel outil seront à la charge du Porteur de Projet.

A-3- Méthodologie de Calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

L'ENE doit être calculée sur la base de la courbe de puissance de la centrale éolienne, du facteur de performance réel de la centrale, des pertes, et du facteur d'indisponibilité durant la période de facturation de cette ENE.

L'ENE considérée doit être déterminée pour chaque période de facturation en fonction de la vitesse et la direction du vent mesurées et enregistrées par au moins un mât météorologique permanent de référence, dont l'emplacement doit être validé par la STEG, selon la formule suivante :

$$ENE_n = \left(\sum_j FP_{j,n} \times \frac{MI}{60} \times PF_n \right) - \left(\sum_j FP_{j,n} \times \frac{MI}{60} \times PF_n \right) \times (L + AL)$$

Avec :

- ENE_n = Energie Non Enlevée (en kWh) pendant le mois de facturation n
- $FP_{j,n}$ = La puissance de la centrale (en kW) déterminée durant l'intervalle j, pour le mois de facturation n, à partir de :
 - Mesures des vitesses et directions du vent ;
 - Courbe de puissance calculée ou mesurée de la centrale telles que explicitées dans les paragraphes A-3-3-1 et A-3-3-2.
- MI = Durée de l'intervalle de mesure (10 minutes)
- j = intervalle de mesure de l'ENE
- PF_n = facteur de performance applicable au mois de facturation n
- n = le mois de facturation
- L = Taux moyen des pertes d'énergie (en %) de la centrale jusqu'au point de livraison. Les pertes sur la liaison sont déduites des quantités non-enlevées conformément à l'Article 11 du Contrat.

- **AL**= Facteur d'indisponibilité (en %) provenant des enregistrements de maintenance dans chaque intervalle (j) conformément aux dispositions du Contrat et du Cahier des Charges en vigueur. AL est déterminé comme suit :
 - (a) 5% pendant la première année contractuelle et à partir de la mise en service commerciale ;
 - (b) L'indisponibilité réelle (en %) de l'année précédente et selon les informations fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur.

A-3-1- Facteur de performance PF_n

Le facteur de performance (PF) est basé sur l'historique de la performance de la centrale. Il représente le rapport entre la production d'électricité mesurée (AEO) du mois de facturation n et la production d'électricité calculée (CEO) du mois de facturation n.

La détermination des productions d'électricité mesurée et calculée doit être basée sur les périodes au cours desquelles la centrale est en exploitation conformément aux dispositions du Contrat.

A-3-2- Détermination du facteur de performance PF_n

(a) Pour la 1^{ère} année contractuelle : elle est définie telle que la période qui commence à partir de la mise en service commerciale jusqu'à l'obtention d'une courbe complète, représentant les 12 mois de l'année, de la puissance mesurée de la centrale.

Le facteur de performance est déterminé en se basant sur la performance mesurée lors des tests de fiabilité pendant la mise en service.

(b) Pour la 2^{ème} année contractuelle : le calcul du facteur de performance doit être basé sur le facteur de performance calculé moyen de la centrale correspondant aux 12 derniers mois qui précèdent le mois de facturation n.

Le facteur de performance applicable dans le mois de facturation n doit être calculé selon les conditions suivantes :

$$(1) PF_n = AEO_n / CEO_n, \text{ si } AEO_n < CEO_n$$

$$(2) PF_n = 1 \text{ (un)}, \text{ si } AEO_n \geq CEO_n$$

Rappelons que :

PF_n = facteur de performance applicable au mois de facturation n,

CEO_n = L'énergie produite calculée (en kWh) correspondant aux 12 derniers mois qui précèdent le mois de facturation n,

AEO_n = L'énergie produite mesurée (en kWh) correspondant aux 12 derniers mois qui précèdent le mois de facturation n,

n = Le mois de facturation.

Les termes CEO_n et AEO_n sont déterminés comme suit :

$$CEO_n = \sum_{j \in OU} FP_{j,n} \times \frac{MI}{60}$$

Avec :

- $FP_{j,n}$ = La puissance de la centrale (en kW) déterminée durant l'intervalle j, pour le mois de facturation n, telle qu'explicitée dans le paragraphe A-3-3.
- UO = Les périodes pendant les 12 mois précédant le mois de facturation n où l'exploitation de la centrale est conforme aux dispositions du Contrat
- j = intervalle de mesure
- MI = Durée de l'intervalle de mesure (10 minutes) »

$$AEO_n = \sum_j AEO_{UO,j,n}$$

Avec :

- $AEO_{UO,j,n}$ = l'énergie produite mesurée au niveau du système de comptage pendant l'intervalle de mesure j où l'exploitation de la centrale est conforme aux dispositions du Contrat.

A-3-3 Courbe de puissance de la centrale

A-3-3-1 Courbe de puissance calculée de la centrale

La courbe de puissance calculée doit être déterminée en tenant compte des pertes par effet de sillage et doit être simulée par un logiciel de modélisation basé sur les courbes de puissance des turbines telles qu'elles étaient garanties par le fabricant des turbines.

En cas de modification de la disposition du parc éolien ou des exigences opérationnelles spécifiques au projet, le calcul de la courbe de puissance doit être mis à jour en conséquence.

La courbe de puissance calculée sera utilisée pour le calcul de l'ENE pendant la première année, et ce à partir de la mise en service commerciale jusqu'à l'obtention de la courbe de puissance mesurée représentant les 12 mois de l'année.

A-3-3-2- Courbe de puissance mesurée de la centrale

La courbe de puissance mesurée de la centrale est déterminée à partir des courbes de puissance des turbines mesurées et en utilisant le même logiciel de modélisation utilisé pour la courbe de puissance calculée de la centrale.

La courbe de puissance mesurée de la centrale doit être calculée dans les 12 mois suivants la date de mise en service commerciale. La courbe de puissance mesurée doit être validée par la STEG.

La courbe de puissance mesurée, combinée aux vitesses et directions du vent mesurées, sera utilisée aux fins du calcul de l'ENE après la première année de mise en service.

A-3-2-3- Mât météorologique

La centrale doit contenir au moins un mât météorologique permanent de même hauteur que les moyeux des turbines éoliennes et positionné dans un emplacement représentatif en amont du site. Cet emplacement doit être validé par la STEG.

Le mât doit être équipé d'au moins deux (2) girouettes et au moins trois (3) anémomètres calibrés MEASNET, mesurant à trois (3) niveaux verticaux distincts, dont l'un doit être identique à la hauteur du moyeu des turbines éoliennes, et le second devrait être à deux (2) mètres plus bas. Le troisième niveau doit être au moins 2/3 de la hauteur de moyeu.

En outre, le mât doit être équipé de deux thermomètres, dont l'un mesure à proximité de la hauteur du moyeu, d'un baromètre et d'un hygromètre étalonnés par un laboratoire accrédité.

Le mât et son instrumentation doivent être conformes à la norme CEI 61400-12.1. En plus de son enregistrement des données, le mât doit pouvoir communiquer des données en temps réel à la STEG afin de prévoir la production d'énergie et déterminer l'ENE.

La Société du Projet ne peut pas démanteler le mât ou modifier son instrumentation sans le consentement écrit préalable de la STEG. Les anémomètres du mât doivent être remplacés par la Société du Projet, au cas où la dégradation serait détectée et systématiquement chaque année par de nouveaux anémomètres calibrés MEASNET.

La Société du Projet doit soumettre à la STEG un rapport d'installation pour le mât avant la date de mise en service, et les certificats d'étalonnage de chaque capteur installé.

La Société du Projet doit accorder une licence non exclusive en faveur de la STEG en ce qui concerne toutes les données météorologiques du site et toutes les données relatives à la production d'énergie de la centrale.

La STEG peut utiliser toutes ces données météorologiques à des fins spécifiques, y compris, sans limitation, des fins de publication et de recherche.

B-Centrales photovoltaïques (PV) :

B-1- Définition de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

L'Energie Non Enlevée (ENE), telle que définie dans le Contrat, est la quantité d'énergie, exprimée en kWh, que la STEG aurait dû enlever en dehors des arrêts programmés, des franchises contractuelles pour les arrêts non programmés et des Cas de Force Majeure à condition que l'Unité de Production soit capable de fournir cette énergie au moment de l'indisponibilité du Réseau.

La facturation de l'ENE doit être incluse dans le système de facturation conformément à l'Article 11 du contrat.

B-2- Outil informatisé de calcul de l'ENE :

Un outil informatisé de calcul de l'ENE doit être développé par le Porteur de Projet au moins six (6) mois avant la date de mise en service requise pour une centrale PV et l'outil informatisé de calcul de l'ENE sera validé par la STEG. Une copie de cet outil validé doit être fournie à la STEG au plus tard trois (3) mois avant la date de mise en service de la centrale. Tous les coûts d'un tel outil seront à la charge du Porteur de Projet.

B-3- Méthodologie de Calcul de l'Energie Non Enlevée (ENE) :

Dans le cas d'une centrale solaire PV, l'ENE sera calculée en tenant compte du facteur d'indisponibilité durant sa période de facturation conformément à l'Article 9 du Contrat, en se basant sur :

- Les valeurs du « Global Horizontal Irradiation » (GHI), mesurées par le pyranomètre conformément aux dispositions décrites dans le Cahier des Charges,
- L'efficacité moyenne du parc solaire, calculée pendant les deux périodes chacune de 24 heures, avant et après l'arrêt de production.

Les données d'irradiation seront recueillies dans l'enregistreur des données de façon continue avec un pyranomètre conforme aux normes ISO 9060.

L'ENE est calculée selon la formule suivante :

$$ENE_{t_i} = \bar{r}_{t_i} \times \frac{MI}{60} \times \left(\frac{\bar{p}_{(t_0-24,t_0)}}{\bar{r}_{(t_0-24,t_0)}} + \frac{\bar{p}_{(t_f,t_f+24)}}{\bar{r}_{(t_f,t_f+24)}} \right) / 2$$

Et

$$ENE = \sum_{t_i=t_0}^{t_f} ENE_{t_i}$$

Avec :

- ENE_{t_i} = Energie Non Enlevée (en kWh),
- MI = Durée de l'intervalle de mesure (10 ou 15 minutes),
- $\bar{r}_{t_i}$ = La valeur moyenne du GHI calculée à partir des mesures instantanées du GHI dans chaque intervalle MI (en kW/m²),
- $[t_0, t_f]$ = intervalle de calcul de l'ENE,
- $\bar{p}_{(t_0-24,t_0)}$ = la moyenne de la production d'électricité mesurée pendant les 24 heures qui précèdent immédiatement l'intervalle de mesure de l'ENE (en kW) en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur,
- $\bar{p}_{(t_f,t_f+24)}$ = la moyenne de la production d'électricité mesurée pendant les 24 heures qui suivent immédiatement l'intervalle de mesure de l'ENE (en kW) en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur,
- $\bar{r}_{(t_0-24,t_0)}$ = La valeur moyenne du GHI (en kW/m²), calculée à partir des valeurs instantanées du GHI pendant les 24 heures qui précèdent immédiatement l'intervalle de calcul de l'ENE, et ce en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur,
- $\bar{r}_{(t_f,t_f+24)}$ = La valeur moyenne du GHI (en kW/m²), calculée à partir des valeurs instantanées du GHI pendant les 24 heures qui suivent immédiatement l'intervalle de calcul de l'ENE, et ce en se basant sur les données fournies par le Porteur de Projet au Dispatching National de la STEG et conformément aux dispositions du Cahier des Charges en vigueur.

Remarque : dans le cas où la période de 24 heures qui précède ou suit immédiatement l'intervalle de calcul de l'ENE comprend un intervalle de calcul de l'ENE d'une durée de plus de 6 heures, il faut considérer les 24 heures antérieures ou postérieures à l'intervalle comprenant l'ENE de plus de 6 heures.

ANNEXE 3

Modèle Type d'Accord Direct

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- (1) La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz dont le siège Social est sis à Tunis, 38 rue Kémal Atatürk, inscrite au registre de commerce sous le numéro..... et ayant pour matricule fiscal le numéro..... ci-après désignée par " STEG " et représentée aux fins des présentes par son Président Directeur Général, Mme/Mr,
- (2) [Identité complète de chaque prêteur] (le[s] Prêteur[s]) ;
- (3) [[Identité complète de l'Agent] (l'Agent) :]
- (4) Le Porteur de Projet titulaire de l'Accord de principe N°..... du dont l'adresse
.....
.....
(Chacune une Partie et ensemble les Parties).

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

- (A) La STEG et le Producteur ont conclu un contrat de vente de l'énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables assujettie à une Autorisation en date du (Le Contrat de Vente d'Electricité).
- (B) Le Producteur a pour mission d'assurer la conception, le développement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'une centrale d'une capacité installée de [...] MW conformément au Contrat de Vente d'Electricité (le Projet).
- (C) Pour financer le Projet, le Porteur de Projet a conclu avec notamment [et l'Agent] les Documents de Financement (tel que ce terme est défini à l'Article 1).

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1 Définitions

A moins qu'ils ne soient définis différemment au titre du présent Article 1.1, les termes commençant par une majuscule dans cet Accord Direct ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat de Vente d'Electricité.

Accord Direct désigne le présent contrat.

Cas de Défaut désigne un cas de défaut du Producteur au titre du Contrat de Vente d'Electricité, notamment tout cas de manquement du Producteur au titre de l'article [17.1].

Contrat de Vente d'Electricité désigne **CONTRAT DE VENTE A LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES RENOUVELABLES ASSUJETTIE A UNE AUTORISATION**.

Délai de Palliation désigne la période de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables commençant à la date de réception par [l'Agent/le Prêteur/chaque Prêteur] de la Notification de Résiliation durant lequel le prêteur est tenu de pallier au défaut du producteur.

Délai de Substitution désigne la période de trente (30) jours ouvrables commençant à courir à compter de l'expiration du délai de palliation, durant laquelle [l'Agent/le Prêteur/chaque Prêteur] informe la STEG, le ministre chargée de l'énergie et le producteur de son intention de substituer l'Entité Eligible au producteur défaillant.

Documents de Financement désigne [*insérer définition des documents de financement*].

Entité Eligible désigne toute entité remplissant les conditions de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 relative la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la délivrance d'une Autorisation conformément aux dispositions du décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 août 2016 et du Manuel des Procédures. La substitution devient effective à compter de la date d'obtention de l'Autorisation précitée.

Jour Ouvrable : désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) ou jour férié en Tunisie.

Notification de Palliation désigne la notification, adressée par [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] à la STEG et au Producteur durant le Délai de Palliation, par laquelle [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] informe[nt] la STEG et le Producteur de l'intention [du Prêteur/des Prêteurs] de pallier le défaut du Producteur ayant fait l'objet d'une Notification de Résiliation.

Notification de Substitution désigne la notification, adressée par [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] à la STEG, au ministre chargée de l'énergie et au Producteur durant le Délai de Substitution, par laquelle [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs] informe[nt] la STEG, le ministre chargé de l'énergie et le Producteur de l'intention [du Prêteur/des Prêteurs] de substituer l'Entité Eligible au Producteur défaillant.

Notification de Résiliation désigne la notification donnée par la STEG au Producteur, avec copie à [l'Agent/le Prêteurs/les Prêteurs], en application de l'Article 3(a) et en vertu de laquelle la STEG notifie son intention de résilier le Contrat de Vente d'Electricité.

Opérateur Temporaire a le sens qui est donné à ce terme à l'Article 3(e).

Palliation désigne l'exercice par les Parties Financières de leurs droits de pallier les défauts du Producteur ayant fait l'objet d'une Notification de résiliation, conformément à l'Article 3(b).

Substitution désigne l'exercice par les Parties Financières de leurs droits de substituer l'Entité Eligible au Producteur défaillant, conformément à l'Article 4 (a).

Parties Financières désigne [*insérer définition des parties financières telle que prévue au titre des Documents de Financement*].

Projet a le sens qui est donné à ce terme au paragraphe (B) du Préambule.

1.2 Interprétation

- (a) Les titres des Articles sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être pris en compte pour l'interprétation ou l'application de l'Accord Direct.
- (b) Un Article, un Paragraphe, une Annexe ou le Préambule est une référence à un article, un paragraphe, une annexe ou au préambule de l'Accord Direct.
- (c) Les mots utilisés au singulier doivent comprendre le pluriel le cas échéant et vice-versa.
- (d) Les références à une Partie ou à une Partie Financière comprennent ses successeurs et les cessionnaires autorisés de ses droits et/ou obligations.
- (e) Sauf mention contraire expresse, toutes les références à "y compris" signifient "y compris sans limitation".
- (f) Les références à l'Accord Direct ou à tout autre contrat ou document sont entendues comme des références à ce contrat ou document tel qu'amendé, modifié ou complété et en vigueur à une date donnée, et incluent toute référence aux documents qui l'amendent, le modifient ou le complètent, ou sont conclus, faits ou donnés en application de ou conformément à ses conditions.
- (g) (Toute référence à une action de l'Agent sera interprétée comme une référence à l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières conformément aux stipulations des Documents de Financement et, sans que cela ne soit exhaustif, toute référence à une approbation, à un consentement ou à une évaluation de l'Agent sera interprétée comme une référence à une approbation, un consentement ou une évaluation de l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières conformément aux stipulations des Documents de Financement.
- (h) Toute référence à l'Agent agissant de manière raisonnable, non déraisonnable, sans retard injustifié ou de bonne foi sera interprétée comme une référence à l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières agissant de manière raisonnable, non déraisonnable, sans retard injustifié ou, selon le cas, de bonne foi conformément aux stipulations des Documents de Financement (et, dans ce cas, en instruisant l'Agent, les Parties Financières devront agir raisonnablement, non déraisonnablement, sans retard injustifié ou, selon le cas, de bonne foi) et l'Agent ne sera pas tenu de vérifier si une Partie Financière agit de manière raisonnable, non déraisonnable, sans retard injustifié ou de bonne foi.
- (i) Toute référence à une opinion de l'Agent sera interprétée comme une référence à l'Agent agissant sur les instructions des Parties Financières selon l'opinion des Parties Financières concernées conformément aux stipulations des Documents de Financement). ¹

2. PRINCIPES

Il est convenu entre les Parties que, sans préjudice des stipulations de l'Accord Direct :

- (a) les Parties Financières ne seront tenues d'aucune obligation envers la STEG au titre du Contrat de Vente d'Electricité,
- (b) les Parties Financières ne sont tenues d'aucune obligation de pallier au titre de l'Accord Direct et n'engagent en aucune façon leurs responsabilités respectives envers la STEG à ce titre.

3. PALLIATION

- (a) Dans le cas où un Cas de Défaut est survenu et le Producteur n'y a pas remédié à l'expiration de la période de remédiation prévue aux termes du Contrat de Vente d'Electricité, la STEG peut adresser au Producteur, par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs], une Notification de Résiliation.
- (b) La STEG rappelle dans la Notification de Résiliation mentionnée au paragraphe (a) ci-dessus la nature du Cas de Défaut et joindra copie de l'avis de manquement correspondant au titre

¹ Insérer si un agent est désigné par les prêteurs aux termes des Documents de Financement.

Contrat de Vente d'Electricité (qui devra permettre [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] d'identifier le défaut allégué et de comprendre les éléments ayant conduit à l'envoi de la Notification de Résiliation).

(c) Durant le Délai de Palliation, la STEG s'engage à ne pas résilier le Contrat de vente d'Electricité.

(d) Si :

(i) [l'Agent/le Prêteur/chacun des Prêteurs] a reçu la Notification de Résiliation visée au paragraphe (a) ci-dessus ; et

(ii) les Parties Financières ont pris la décision de pallier la carence du Producteur,

[l'Agent/le Prêteur/les Prêteurs] adresse[nt] à la STEG et au Producteur, par lettre recommandée avec avis de réception, une Notification de Palliation, étant précisé que le Producteur s'engage à rembourser [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs], tous les coûts raisonnables et documentés supportés par eux pendant le Délai de Palliation et au titre de la Palliation.

(e) Lorsqu'une Notification de Palliation a été adressée à la STEG, les Parties Financières, ou tout mandataire désigné par les Parties Financières (**l'Opérateur Temporaire**) remédient au Cas de Défaut au plus tard à la date d'expiration du Délai de Palliation. Les Parties Financières, ou l'Opérateur Temporaire le cas échéant, bénéficient alors de tous les droits au titre du Contrat de Vente d'Electricité afin de remédier au Cas de Défaut durant toute la durée du Délai de Palliation.

(f) Les Parties Financières sont libres de mettre fin à tout moment à la Palliation, et ce après envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la STEG et au Producteur sept (7) jours avant la date de fin de la Palliation envisagée, la fin de cette Palliation mettant un terme au Délai de Palliation.

4. SUBSTITUTION

(a) A la fin du Délai de Palliation et dans un délai de trente (30) jours, les Parties Financières pourront adresser à STEG, avec copie au Producteur et au ministre chargé de l'énergie, une notification de substitution (la **Notification de Substitution**) d'une entité qui est une Entité Eligible (**l'Entité Substituée**) destinée à poursuivre l'exécution du Contrat de Vente d'Electricité au lieu et place du Producteur, et à compter de la date à laquelle ladite substitution deviendrait effective.

(b) La STEG consent à la substitution de l'Entité Substituée, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'énergie, étant précisé que la substitution n'entraînera pas pour la STEG d'obligations supplémentaires par rapport à celles qu'elle a souscrites au titre du Contrat de Vente d'Electricité.

(c) A compter de la date de substitution effective :

(i) l'Entité substituée devient partie au Contrat de Vente d'Electricité au lieu et place du Producteur et bénéficie à ce titre de tous les droits, et est tenue de toutes les obligations, du Producteur aux termes du Contrat de Vente d'Electricité,

(ii) le Producteur n'a plus aucun droit ni aucune obligation vis-à-vis de la STEG au titre du Contrat de Vente d'Electricité à compter de la date de substitution effective ; et

(iii) La STEG continuera d'exécuter et respecter ses obligations au titre du Contrat de Vente d'Electricité, vis-à-vis de l'Entité substituée, conformément aux stipulations du Contrat.

5. RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE D'ELECTRICITE

Si :

- (a) (i) la Notification de Résiliation a été notifiée à [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] conformément aux stipulations des Articles 3(a) et 3(b) ;
- (ii) Le Cas de Défaut subsiste à l'expiration du Délai de Palliation ;
- (iii) Aucune Notification de Substitution n'a été adressée à la STEG conformément à l'article 4(a) ;

Ou

- (i) la Notification de Résiliation a été notifiée [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] conformément aux stipulations des Articles 3(a) et 3(b) ;
- (ii) la Notification de Substitution a été notifiée à la STEG conformément aux stipulations de l'Article 4(a);
- (iii) le Cas de Défaut subsiste à l'expiration du Délai de Substitution,

La STEG pourra alors exercer ses droits de résiliation au titre du Contrat de Vente d'Electricité dans les conditions prévues audit Contrat.

6. DECLARATIONS

A la date des présentes, la STEG déclare et garantit pour le bénéfice de chaque Partie Financière que :

- (a) **Capacité** : la STEG a la pleine capacité pour jouir de ses droits et les exercer, pour conclure et signer l'Accord Direct et le Contrat de Vente d'Electricité, et toutes les autorisations nécessaires à l'exercice des droits de la STEG et à la signature de l'Accord Direct et du Contrat de Vente d'Electricité ont été dûment obtenus ;
- (b) **Validité** : l'Accord Direct et le Contrat de Vente d'Electricité constituent chacun des obligations pour la STEG conformes à la loi, valables, opposables et susceptibles d'être mises en œuvre en justice ;
- (c) **Absence de conflit** : ni l'Accord Direct ni le Contrat de Vente d'Electricité ne contrevient à une loi applicable ou à un accord auquel la STEG est partie.

7. ENGAGEMENTS

La STEG s'engage à (nonobstant des dispositions contraires éventuellement prévues dans le Contrat de Vente d'Electricité) :

- (a) pendant le Délai de Palliation, et le Délai de Substitution continuer d'accomplir et d'exécuter ses obligations au titre du Contrat de Vente d'Electricité ; à l'exception de l'obligation de paiement, et ce à condition que l'opérateur temporaire exécute à son tour les engagements du producteur défaillant au titre du Contrat de Vente d'Electricité ;
- (b) transmettre [à l'Agent/au Prêteur/aux Prêteurs] les mêmes informations que celles fournies au Producteur au titre du Contrat de Vente d'Electricité, et ce concomitamment, à compter de la Notification de Résiliation ou à chaque fois que l'Agent en fera la demande.

8. DUREE DE L'ACCORD DIRECT

L'Accord Direct entrera en vigueur le même jour que le Contrat de Vente d'Electricité et, prendra fin :

(i) à la date à laquelle toutes les dettes du Producteur au titre des Documents de Financement auront été intégralement et irrévocablement payées ;

(ii) à l'expiration de la durée du Contrat de Vente d'Electricité à la STEG à moins qu'il ne soit mis fin par anticipation au Contrat de Vente d'Electricité conformément à ses termes. Le premier des deux événements précités étant retenu.

9. NOTIFICATIONS

Sauf stipulation contraire, toute notification ou communication au titre de l'Accord Direct devra être effectuée par télécopie ou par courrier. L'adresse et le numéro de télécopie (et le cas échéant, le département ou le responsable à l'attention duquel la communication est faite) de chaque Partie à l'Accord Direct pour toute communication ou document à établir ou à adresser en vertu ou en rapport avec l'Accord Direct sont :

Pour la STEG :

A l'attention de :
Adresse :
Fax :
Email :

Pour le Producteur :

A l'attention de :
Adresse :
Fax :
Email :

Pour [*Partie Financière*] :

A l'attention de :
Adresse :
Fax :
Email :

ou toute adresse, numéro de télécopie, département ou responsable qui y serait substitué et que les Parties à l'Accord Direct auraient notifié aux autres Parties, sous réserve d'un préavis adressé dans les cinq (5) Jours Ouvrés avant le changement envisagé.

10. DIVERS

- (a) Toute défaillance ou retard d'une Partie Financière à exercer ses droits, pouvoirs et recours au titre de l'Accord Direct, ne doit pas être considéré comme une renonciation de sa part à l'exercice de ses droits et ne doit pas interdire tout exercice futur de ses droits, pouvoir et recours et ce sous réserve des prescriptions légales.
- (b) Tout avenant au présent Accord Direct devra être fait par écrit.
- (c) Dans l'éventualité où une ou plusieurs stipulations du présent Accord Direct seraient considérées comme illégales, non écrites ou inapplicables, l'Accord Direct sera interprété comme s'il ne contenait pas lesdites stipulations et l'invalidité ou le caractère inapplicable des dites stipulations n'affectera pas la validité ou l'exécution des autres stipulations du présent Accord Direct, qui resteront par ailleurs valables et demeureront pleinement en vigueur.

11. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

L'Accord Direct est établi et sera régi et interprété conformément aux Lois de la République

Tunisienne.

- (a) Tous différends découlant de l'Accord Direct ou en relation avec celui-ci (y compris tout litige concernant l'existence, la validité ou la résiliation de l'Accord Direct) (les **Différends**) seront tranchés à l'amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception par l'une des Parties d'une notification écrite décrivant le litige et invitant expressément cette Partie à des discussions sur la base du présent article en vue de le résoudre dans le délai sus indiqué.
- (b) Si le litige ne peut être résolu à l'amiable dans le délai imparti, l'affaire sera alors soumise par la Partie la plus diligente à l'autorité Compétente. Si aucune solution n'est donnée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine de l'Autorité Compétente, ou l'une des Parties refuse la solution proposée, les Parties pourront soumettre le litige aux tribunaux tunisiens compétents qui appliqueront le droit tunisien.

Signataires

SOCIETE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DU GAZ

Par :
Nom :
Qualité :

[PARTIE FIANNCIERE]

Par :
Nom :
Qualité :

[PARTIE FIANNCIERE]

Par :
Nom :
Qualité :

[PRODUCTEUR]

Par :
Nom :
Qualité :

Par arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 11 octobre 2024.

Monsieur Khaled Dhaoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef service du papier et du carton à la sous-direction des industries du cuir et du papier à la direction des industries du cuir et de la chaussure, des industries chimiques et diverses à la direction générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie des mines et de l'énergie.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} octobre 2024.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels à l'université de Gafsa et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui en relevant conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et nom	Grade	Emploi Fonctionnel
Tarek Baaziz	Ingénieur en chef	Secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des études, de la prospection et de l'informatique à la direction des services communs à l'université de Gafsa
Lotfi Alimi	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Gafsa
Zouhaier Jridi	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Gafsa
Abdelkader Najmaoui	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.
Khaled Bouallagui	Conservateur des bibliothèques ou de documentation	Secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} octobre 2024.

Monsieur Mohamed Rahali, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur des services communs à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} octobre 2024.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université de Sousse conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et Nom	Grade	Etablissement
Wiem Chlif épouse Khaled	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse
Hana Dardouri épouse Ben Abdesslem	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Institut supérieur des beaux-arts de Sousse
Omar Dhrif Ayouni	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse
Salha Ben Sassi épouse Nairi	Administrateur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.	Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} octobre 2024.

Monsieur Samir Elboughdiri, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des affaires de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} octobre 2024.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université de Sousse conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et Nom	Grade	Etablissement
Chokri Garrach	Conservateur des bibliothèques ou de documentation	Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse
Olfah Sahraoui épouse Bouzaida	Conservateur des bibliothèques ou de documentation	Institut supérieur de finances et de fiscalité de Sousse

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, les intéressés bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES TRANSPORTS

Par arrêté du ministre des transports du 4 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Ali Chellouf, analyste en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la formation et du développement des compétences à la direction générale des affaires administratives, financières et des moyens généraux au ministère des transports.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

Par arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 septembre 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Aicha Bayari, conseiller des services publics, directrice des opérations foncières à la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre de l'environnement du 27 septembre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Jihène Ghodbane épouse Azouz, administrateur en chef, sous-directeur chargée de la communication et de la coordination à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du programme intégré de dépollution de la région du Lac de Bizerte au ministère de l'environnement.

**MINISTERE DE LA FAMILLE, DE
LA FEMME, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 11 octobre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Rihab Ajroudi, professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, entant que directeur du centre intégré de la jeunesse et de l'enfance à cité El Khadra, au ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, à compter du 19 septembre 2024.

Par arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 9 octobre 2024.

Madame Soumaya Wederni, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et secrétaire général à l'observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes est nommée ordonnateur secondaire de l'observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes relevant du ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 11 octobre 2024.

Les administrateurs en chef au corps administratif commun des administrations publiques dont les noms suivent, sont nommés au grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires culturelles à compter du 12 septembre 2024 :

- Monsieur Mohamed El Moncef Elhamzeoui,
- Monsieur Hichem Derouiche.

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 11 octobre 2024.

Monsieur Ahmed Azzabi, administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques, est nommé au grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires culturelles à compter du 12 septembre 2024.

Avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 30 SEPTEMBRE 2024

	(en dinar)
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	1 069 710 637
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	504 295 328
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	138 651 866
Avoirs en devises	25 583 654 365
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire	5 615 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	8 311 861 204
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	2 384 278 453
Facilités accordées à l'Etat	6 200 000 000
Portefeuille-titres de participation	249 253 133
Immobilisations	187 577 375
Débiteurs divers	59 979 304
Comptes d'ordre et à régulariser	1 176 177 984
	51 482 811 442
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	22 208 486 395
Comptes courants des banques et des établissements financiers	634 581 449
Compte central du Gouvernement	1 365 687 812
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 951 651 615
Allocations de droits de tirage spéciaux	1 123 443 429
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 758 774 341
Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire	1 183 000 000
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	9 487 547 966
Comptes étrangers en devises	74 356 353
Autres engagements en devises	3 690 615 000
Valeurs en cours de recouvrement	1 510 522
Ecarts de conversion et de réévaluation	4 137 820 165
Créditeurs divers	178 686 287
Comptes d'ordre et à régulariser	2 118 122 839
Capital	6 000 000
Réserves	1 562 381 874
Autres capitaux propres	145 395
	51 482 811 442

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 11 octobre 2024"